

Codice procedura civile del 30/01/1941

Codice di procedura civile.

Articolo 669 ter decies

Art. 669-terdecies. Reclamo contro i provvedimenti cautelari.

Articolo 669 ter decies -

Art. 669-terdecies. Reclamo contro i provvedimenti cautelari.

In vigore dal 30/01/1941

Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di

quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore .

Il reclamo [contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello] contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla Corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d'appello più vicina .

Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice .

Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile [c.p.c. 134, 177] con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare .

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione [c.p.c. 119; disp. att. c.p.c. 86]. (1)

(1)La Corte costituzionale, con sentenza 20-23 giugno 1994, n. 253 (Gazz. Uff. 29 giugno 1994, n. 27 - Prima serie speciale), ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto, anche avverso l'ordinanza con cui sia stata

rigettata la domanda di provvedimento cautelare. Successivamente, la stessa Corte, con sentenza 23 novembre-11 dicembre 1995, n. 501 (Gazz. Uff. 20

dicembre 1995, n. 52, s.s.), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e con sentenza

12-27 dicembre 1996, n. 421 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1997, n. 2 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente

articolo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

[Torna al sommario](#)